

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒.๑)



คดีหมายเลขดำที่ อร. ๒๗๘/๒๕๖๓
คดีหมายเลขแดงที่ อร. ๖๔/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { นายหนูเต็ม แสงวัน

ผู้ฟ้องคดี

{ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑

{ นายอำเภอวิเชียรบุรี ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองนครสวรรค์ คดีหมายเลขดำที่ ๘๐/๒๕๖๒
หมายเลขแดงที่ ๕๑/๒๕๖๓

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองยางสาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านเขามอง
ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยว่าจ้างผู้รับจ้างให้ขุดลอกคลองดังกล่าว
ด้วยวิธีตกลงราคา เป็นเงินค่าจ้าง ๔๔๘,๐๐๐ บาท มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งมีการตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย (แบบ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เลขที่ผู้เบิก ข. ๔๘/๒๕๕๙ เลขที่คลังรับ ๔๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต่อมา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบพบว่าการทุจริตโครงการขุดลอกคลองดังกล่าว
และกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ทั้งที่งานยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
และคณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจรับงานจ้างครบถ้วน

/จนก่อให้เกิด...



จนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งอำนาจอัยเยียรบุรี ที่ ๗๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ คณะกรรมการดังกล่าวได้สอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สรุปได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีในโครงการขุดลอกคลองดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖๗ ข้อ ๖๓ และข้อ ๖๐ และถือเป็นการไม่ควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๓ และเป็นการละเลย ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบตามอำนาจหน้าที่ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และเป็นการกระทำฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และเห็นควรเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วได้รายงานผลการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง พร้อมกับแจ้งสิทธิการฟ้องคดีปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งหรือได้รับทราบคำสั่งตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๒๓.๔/๓๒๒๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสืออำนาจอัยเยียรบุรี ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๑๒/๑๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ แล้ว แต่ไม่เห็นฟ้องด้วย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากประธานกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้อำนวยการกองช่างพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการช่าง ได้ทำการตรวจวัดผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อโดยสุจริตว่างานจ้างดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยถูกต้องครบถ้วน และได้ลงนาม

/อนุมัติให้...



อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เพราะหากไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามกำหนดเวลา อาจถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนจากผู้รับจ้างได้ ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ตามสัญญาจ้างของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งนำไปสู่การพิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง นั้น เป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกรณีพิพาทจึงไม่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งยังไม่มี การตรวจสอบสภาพพื้นที่ภายหลังการขุดลอกคลองด้วย นอกจากนี้ ในการสำรวจออกแบบ เพื่อประมาณราคางานโครงการขุดลอกคลองดังกล่าวตามสัญญาจ้างพิพาท ยังถือว่ามีความคุ้มค่า เกินกว่าวงเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ เนื่องจากเดิมคลองมีสภาพตื้นเขินมาก และบางช่วงแทบไม่มีสภาพเป็นคลอง โดยกลายเป็นพื้นที่ราบที่ชาวบ้านรुक้าทำเกษตรกรรม กรณีจึงไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ส่วนราชการ ดังนั้น การออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงตามคำสั่งที่พิพาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการ ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นในคราวต่อไป ฉะนั้น หากให้คำสั่งที่พิพาทมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกินเยียวยา ในภายหลัง และการทูลเกล้าฯการบังคับตามคำสั่งที่พิพาทไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าโรงแต่อย่างใด ศาลย่อมมีอำนาจสั่งทูลเกล้าฯการบังคับตามคำสั่งที่พิพาทได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง
๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งคืนตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง และสิทธิประโยชน์ในตำแหน่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี
๓. ทูลเกล้าฯการบังคับตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา (ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว โดยชอบแล้ว แต่ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว) และมีคำสั่งลงวันที่เดียวกัน ไม่รับคำขอทูลเกล้าฯการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๕/๒๓๓๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่า สำนักงาน

/การตรวจเงิน...



การตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบพบการทุจริตในโครงการขุดลอกคลองยางสาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านเขามอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งปรากฏพฤติการณ์เข้าข่ายการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบของผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง กับพวก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๔๔๘,๐๐๐ บาท จึงขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการดำเนินการทางอาญาและทางวินัยกรณีดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๔/๑๖๐๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วรายงานให้จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งอำเภอวิเชียรบุรี ที่ ๗๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วได้เสนอรายงานการสอบสวน ลับ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงได้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองยางสาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านเขามอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทำสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ว่าจ้างผู้รับจ้างด้วยวิธีตกลงราคาให้ดำเนินขุดลอกคลองดังกล่าว ขนาดปากคลองกว้าง ๑๕ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ รวมความลึก ๔ เมตร ความยาว ๔๘๐ เมตร เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๔๔๘,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างเริ่มทำงานวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้รายงานการดำเนินการงานขุดลอกคลองดังกล่าวว่าผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าจะเชื่อว่าการขุดลอกคลอง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๖๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และการตรวจรับงานจ้างที่ระบุว่าขุดลอกคลองยางสาวถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เนื่องจากการตรวจรับงานจ้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ อันมีลักษณะเป็นความเท็จ โดยในขั้นตอนการวางและตรวจฎีกาการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน

/การเบิกจ่าย...



การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖๐ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๒ กล่าวคือ ใบตรวจรับการจัดจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ใช้ประกอบฎีกาเบิกเงินรายจ่ายมีนายรุ่งศักดิ์ ปุสวัสดี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง ลงชื่อ ตรวจรับงานเพียงรายเดียว ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๙ ประกอบข้อ ๖๕ โดยถือว่ากรรมการตรวจการจ้างอีกสองรายมีความเห็นว่างานชุดลอกคลองยังไม่แล้วเสร็จ และตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย (แบบ ๑) ไม่ปรากฏลายมือชื่อของนางสาวสมจิตร หอมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบวงเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอ ที่จะเบิกจ่ายได้ และในเอกสารบรรยายละเอียดใบสำคัญประกอบฎีกา ไม่ปรากฏว่ามีลายมือชื่อ ของนางสาวศิริพร ศรีสอาด ผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจฎีกา/เอกสารประกอบฎีกา เบิกเงินรายจ่าย อีกทั้ง ใบใบตรวจรับการจัดจ้างที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอให้มีการพิจารณา เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ไม่ปรากฏว่านางสาวศิริพรได้ลงลายมือชื่อพร้อมเสนอความเห็นในฐานะ ผู้อำนวยการกองคลังในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างแต่อย่างใด แต่นายรุ่งศักดิ์กลับลงลายมือชื่อ เสนอความเห็นในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลว่าควรอนุมัติเบิกจ่ายได้ และผู้ฟ้องคดี ก็ได้มีคำสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง กรณีจึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบสาระสำคัญในฎีกาเบิกเงินรายจ่ายและเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อน จึงไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖๗ ที่กำหนดให้การจ่ายเงิน ต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนด การเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวจึงไม่ชอบ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอีกฐานหนึ่งด้วย คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีจะอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการ ดังกล่าวได้ จะต้องประกอบด้วยเอกสารที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน แต่เอกสารใบตรวจรับ การจัดจ้างกลับมีลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างไม่ครบถ้วน โดยกรรมการตรวจการจ้าง อีกสองคนยังมิได้ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับการจัดจ้าง ทั้งที่เป็นเอกสารประกอบการอนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว กรณีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๒๙ และข้อ ๖๕ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย (แบบ ๑) นั้น เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องยังมิได้ลงลายมือชื่อครบถ้วน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามโครงการ



/ดังกล่าว...

ดังกล่าว ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสูงสุดจะต้องกำกับดูแลตรวจสอบว่า โครงการที่ขอเบิกนั้นได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ คณะกรรมการสอบสวนจึงมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดี น่าเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ และเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอันเป็นความผิด ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นควรเสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดี พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบ ตามความเห็นคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว และได้มีหนังสืออำเภวิเชียรบุรี ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๑๒/๓๒๓๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการสอบสวนข้างต้นพร้อมเสนอความเห็น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาดำเนินการต่อไป หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังปรากฏตามหนังสือ (บันทึกข้อความ) สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ (กลุ่มงานกฎหมายฯ) ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๔/ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงอาศัยอำนาจตามตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งดังกล่าวเป็นต้นไป พร้อมแจ้งสิทธิ การฟ้องคดีปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และมีหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๔/๓๒๓๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป การพิจารณาดำเนินการในการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงจึงชอบแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ในส่วน ของการให้ถ้อยคำพยานในชั้นการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้ง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้างรายนางธนภฤตา หมั่นศรี และนายวิทยา ขุนสันเทียะ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ไม่มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการตรวจแบบและรายละเอียดตามสัญญาจ้าง จึงไม่มีความน่าเชื่อถือ นั้น ข้อเท็จจริงตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวปรากฏในทำนองเดียวกับรายงาน การไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ว่า ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางธนภฤตาและนายวิทยาได้ร่วมกันตรวจวัดคลองที่ขุดลอกแล้วพบว่า ยังไม่เป็นไปตามขนาดที่กำหนดไว้ในแบบแปลน และได้มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง ต่อมา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายไพโรจน์ ทองเหลือ ช่างผู้ควบคุมงาน นายณรงค์ ดีสันเทียะ นิติกร และนายฤกษ์ ทิตยาโชติเดชา พนักงานจ้างทั่วไป (รับผิดชอบ งานเขียนแบบ ออกแบบในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง) ได้ร่วมกันตรวจวัดคลองที่ขุดลอก โดยไม่มีคณะกรรมการตรวจการจ้างเดินทางไปร่วมในการตรวจรับงานดังกล่าว ผลปรากฏว่า

/งานขุดลอก...



งานขุดลอกคลองยังไม่แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างได้ขุดลอกคลองความยาวประมาณ ๔๖๐ เมตร ความลึกบางจุดยังไม่ถึง ๔ เมตร จึงได้มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (ความยาว ๔๘๐ เมตร ความลึก ๔ เมตร และความกว้าง ปากคลอง (ขอบบน) ๑๕ เมตร ก้นคลอง (ขอบล่าง) ๗ เมตร) จากนั้น วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางธนภฤตา นางฐิตินันท์ เชื้อโคกสูง และนายสมโภชน์ เดชขุนทด พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันตรวจสอบ การขุดลอกคลองแล้วพบว่า ผู้รับจ้างยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอกคลอง โดยคลอง ที่ขุดลอกแล้ววัดความลึกได้ประมาณ ๓ ถึง ๓.๕ เมตร ความกว้างขอบล่างบางช่วงไม่ถึง ๗ เมตร และความยาววัดได้ ๔๕๐ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด และวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางธนภฤตา และนายวิทยา ได้ร่วมกันตรวจสอบการขุดลอกคลองแล้วพบว่าผู้รับจ้าง ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการขุดลอกคลองอยู่เช่นเดิม และในวันดังกล่าว กำนันตำบลท่าโรง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๖ และหมู่ที่ ๑๘ นายทองเพชร ดิเรกศิลป์ รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าโรง และจำสืบเอก พนม บวบมี ทหารที่ประจำการอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรี ได้ร่วมกัน ตรวจวัดคลองที่ขุดลอกแล้วพบว่า ความลึกบางช่วงได้แค่ ๓.๕ เมตร ความกว้างขอบล่างบางจุด ยังไม่ถึง ๗ เมตร และสันคลองยังไม่มีมีการปรับแต่ง ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ ในสัญญาจ้าง ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพยานของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว ไม่น่าเชื่อถือ นั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ และโดยที่การตรวจการจ้างต้องกระทำโดยคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ซึ่งต้องมีการลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่ในใบตรวจรับการจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ใช้ประกอบฎีกาเบิกเงินรายจ่ายกลับมีประธานกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้ลงชื่อตรวจรับงานเพียงคนเดียว กรณีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๒๙ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับตามกรณีพิพาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และกรรมการตรวจการจ้างรายนางธนภฤตาและนายวิทยาได้ร่วมกันตรวจผลงานที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบแล้วภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน แต่เห็นว่าการยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุทราบและยังไม่ลงชื่อ ตรวจรับงานจ้าง ซึ่งกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง และผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้า ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องตามสัญญาต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ดำเนินการดังกล่าว กรณีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๖๕ ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่ชอบด้วยระเบียบข้างต้น ฉะนั้น ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า แม้คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะลงลายมือชื่อในใบตรวจรับการจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ไม่ครบถ้วน แต่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่าการจ้างได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และหากมิได้เบิกจ่ายเงินตามกำหนดเวลา

/อาจถูกฟ้อง...



อาจถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนจากผู้รับจ้างได้ จึงได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง นั้น จึงฟังไม่ขึ้น นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ในขณะที่ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างโดยฝ่าฝืนต่อระเบียบที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมา ข้างต้น ทั้งที่ตนมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาขององค์การบริหารราชการส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ย่อมเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างในการได้รับเงิน ค่าจ้างไปก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ อันเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงได้รับความเสียหาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานและสำนวนคดี (แบบ ตส. ป.ป.ช. ๑๘) คดีหมายเลขดำที่ ๖๔-๒-๕๕๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๐๓๘-๒-๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑) มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ หรือเจ้าของทรัพย์สินนั้น และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ และมีมูลเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๙๒ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ลับ ด่วน ที่ ปช ๐๑.๐๑ (พข)/๐๑๔๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงได้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองยางสาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านเขามอง ตำบลท่าโรง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยว่าจ้าง นายจักรพงษ์ เจริญสุข ขุดลอกคลอง ขนาดปากคลองกว้าง ๑๕ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ รวมความลึก ๔ เมตร ความยาว ๔๘๐ เมตร โดยผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่า วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๖ นาฬิกา ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง ข้างผู้ควบคุมงานได้รายงานว่างานแล้วเสร็จตามสัญญาและออกใบรับรองของช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง แจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ ต่อมา ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอเบิกเงินค่าจ้าง โดยระบุว่าได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ทำการตรวจถูกต้องแล้ว ซึ่งองค์การบริหาร

/ส่วนตำบล...



ส่วนตำบลท่าโรงได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ เวลา ๙ นาฬิกา ในขณะที่นายรุ่งศักดิ์ ปุสวัสดิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างได้นัดกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานดังกล่าวในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐ นาฬิกา และปรากฏข้อเท็จจริงว่านายรุ่งศักดิ์ได้ลงชื่อในใบตรวจรับการจ้างเพียงคนเดียว โดยนางธนภฤตา หมื่นศรี และนายวิทยา ขุนสันเทียะ กรรมการตรวจรับงานจ้าง ไม่ได้ลงชื่อในใบตรวจรับการจัดจ้างดังกล่าว เห็นว่าการตรวจรับงานจ้างเป็นขั้นตอนสำคัญที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกำหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ ซึ่งในการตรวจรับงานจ้างจะต้องมีการประชุมปรึกษาและต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการลงมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือมติเอกฉันท์ หากมีกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการเสียงข้างมากก็ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ การที่ผู้ฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจำนวนสามคนตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ที่ ๔๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และในการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวจะสมบูรณ์หรือถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนดไว้ต้องมีกรรมการตรวจรับงานอย่างน้อยสองคน และคณะกรรมการต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อนายรุ่งศักดิ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจรับงานจ้าง แม้จะได้มีการสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานก็ตามแต่จะครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ จะต้องเป็นการตรวจและพิจารณาร่วมกันของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคน แต่เมื่อนางธนภฤตา และนายวิทยา กรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ได้ร่วมตรวจสอบและลงชื่อในใบตรวจรับการจ้างดังกล่าว โดยเห็นว่างานที่ว่าจ้างยังไม่เสร็จตามสัญญา และนายรุ่งศักดิ์ไม่ได้รอการปรึกษาและพิจารณาเพื่อตรวจสอบการขุดลอกคลองตามสัญญาจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ แต่กลับลงชื่อในใบตรวจรับการจ้างเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างต่อไปนั้น กรณีจึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๒๙ ประกอบข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไม่อาจใช้ใบตรวจรับการจ้างดังกล่าวเป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ตนเชื่อโดยสุจริตใจว่าผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาและการตรวจรับเป็นไปโดยถูกต้อง ประกอบกับมีกรณีที่จะต้องเดินทางไปราชการ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องมีการตรวจรับงานจ้างภายใน ๓ วันทำการ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดนั้น เห็นว่าเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดไว้

/ผู้ฟ้องคดี...



ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างความเชื่อโดยขัดต่อกฎหมายเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ได้ โดยระยะเวลา ๓ วันทำการ ดังกล่าว ต้องเป็นกรณีที่งานที่รับจ้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างแล้ว เพราะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานที่ยังไม่ถูกต้องได้ นอกจากนี้ จากการให้ถ้อยคำของนางธนภฤตา หมื่นศรี และนายวิทยา ขุนสันเทียะ และผู้นำชุมชนคนอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า ในวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตนและคณะได้ไปตรวจสอบการขุดลอกคลอง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ส่วนข้อกล่าวอ้างเรื่องความรู้และความสามารถของกรรมการตรวจรับสองคนดังกล่าวนั้น เมื่อรายละเอียดของโครงการขุดลอกคลองมีเพียงขนาดความกว้าง ความลึก ความลาดเอียง และความยาวของคลอง เป็นกรณีที่บุคคลโดยทั่วไปซึ่งพอมีความรู้และความสามารถในการวัดขนาดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก็สามารถตรวจวัดได้ ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดใช้บุคคลที่มีความรู้และความสามารถด้านช่างชั้นสูงมาตรวจรับ อีกทั้ง กรรมการตรวจรับทั้งสามคนล้วนแต่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งต้องตระหนักดีแล้วว่ามีความสามารถตรวจรับงานจ้างในโครงการนี้ได้ ข้อกล่าวอ้างในเรื่องดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้

โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏดังที่วินิจฉัยมาแล้วว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามข้อ ๒๙ ประกอบข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากมีประธานกรรมการตรวจการจ้างเพียงคนเดียวที่ลงนามตรวจรับการจ้าง และงานยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และปรากฏต่อมาว่าในการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างนั้น นายไพโรจน์ ทองเหลือ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกใบรับรองผู้เบิก ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกได้ลงนามเบิกจ่ายเงินตามฎีกา เลขที่คลังรับ ๔๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งนายรุ่งศักดิ์ ปุสวัสถ์ ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้ลงนามในฎีกาโดยลงความเห็นเห็นว่าเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ และผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงได้ลงนามเป็นผู้อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวโดยนางสาวศิริพร ศรีสอาด ผู้อำนวยการกองคลัง ไม่ได้ลงนามในฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบฎีกาต่าง ๆ แต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่า การอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ไม่ควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาและโดยตนเองไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖๐ ข้อ ๖๓ และข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้การอนุมัติเบิกจ่ายเงินจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาที่สำคัญครบถ้วนก่อนการพิจารณาเบิกจ่าย

/ซึ่งเอกสาร...



ซึ่งเอกสารการตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างถือเป็นเอกสารสำคัญในการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง และจะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงได้ตรวจสอบและพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายดังกล่าว การที่นางสาวศิริพร ผู้อำนวยการกองคลัง ยังไม่ได้ลงนามในฎีกาเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบฎีกาต่าง ๆ รวมถึงลงนามในช่องผู้ตรวจฎีกา ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงจะต้องตรวจเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน และตามเอกสารหน้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน (แบบ ๑) ช่องรายการผู้ตรวจสอบวงเงินงบประมาณคงเหลือของนางสาวสมจิตร หอมวงศ์ ก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อตรวจสอบ แม้นายรุ่งศักดิ์จะได้ลงลายมือชื่อโดยเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ ก็เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง และส่งจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการขุดลอกคลองยางสาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านเขามอง ตำบลท่าโรง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๔ เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบของผู้ฟ้องคดี จึงแจ้งให้อำเภอวิเชียรบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนรายงานการสอบสวนสรุปว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าการขุดลอกคลองยางสาว ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ซึ่งจากรายงานการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รายงานแล้วเสร็จตามสัญญา จึงเป็นการตรวจรับงานจ้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ อันมีลักษณะเป็นความเท็จ ส่วนในขั้นตอนการวางและตรวจฎีกา การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง นั้นใบตรวจรับการจ้างที่ใช้ประกอบฎีกาเบิกเงินมีกรรมการตรวจรับงานจ้างเพียงคนเดียว คือ นายรุ่งศักดิ์ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากในวันที่ทำการตรวจรับการจ้างและเบิกจ่ายเงิน (วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) กรรมการตรวจรับการจ้างสองคน ยังมีความเห็นว่าขุดลอกคลองยังไม่แล้วเสร็จ และตามเอกสารหน้าฎีกาเบิกจ่ายเงิน (แบบ ๑) เจ้าหน้าที่กองคลังที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อ แต่นายรุ่งศักดิ์กลับลงลายมือชื่อเสนอเห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ลงลายมือชื่ออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามที่นายรุ่งศักดิ์เสนอ จึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีน่าเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ และเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

/อันเป็นความผิด...



อันเป็นความผิดตามมาตรา ๙๒ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหาร ส่วนตำบล พ. ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับคณะกรรมการสอบสวน จึงรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนและความเห็น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง เห็นได้ว่า การดำเนินการ สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้ง นั้น ได้ดำเนินการในการแสวงหา ข้อเท็จจริงทั้งจากพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ฟ้องคดีได้ทราบ ข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแล้ว จนได้ข้อเท็จจริงในการวินิจฉัย ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มีอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อข้อเท็จจริงดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นว่า การตรวจรับการจ้าง และการเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารสูงสุดจะต้องมี ความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทั้งจะต้องเคร่งครัดในเรื่องความถูกต้องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้องไม่กระทำการใด ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของทางราชการ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นหน้าที่ของตัวแทนประชาชนในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าโรง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนประเด็นตามข้อกล่าวอ้างอื่น ของผู้ฟ้องคดีไม่จำต้องวินิจฉัย เนื่องจากไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์และแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณดินชุด และหลักทฤษฎีที่ใช้ในการตรวจวัดความกว้าง ความยาว และความลึกของคลองที่มีลักษณะคดเคี้ยว ถือเป็นสาระสำคัญที่ศาลจำเป็นต้องพิจารณาในการตรวจรับการจ้างตามกรณีพิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน ประเด็นแห่งคดี ทั้งนี้ ตามนัยหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง ที่แจ้งเวียนตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)



/๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๗...

๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ และโดยที่การตรวจรับการจ้างในคดีนี้กำหนดไว้วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่นางธนภฤตา หมื่นศรี และนายวิทยา ขุนสันเทียะ กลับไปตรวจรับการจ้างในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่นางธนภฤตาและนายวิทยาไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจวัดผลการดำเนินการโดยการประชุมปรึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจการจ้างตามที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดในวันดังกล่าว และในการตรวจวัดผลการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรมชลประทานหรือหลักการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องการกระทำของนางธนภฤตาและนายวิทยาดังกล่าวจึงถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ทั้งยังได้มีการให้ถ้อยคำหรือข้อเท็จจริงที่เป็นความเท็จเกี่ยวกับการทำบันทึกโต้แย้งการตรวจรับงานจ้าง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๙ และข้อ ๖๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี ที่ พช ๐๐๒๓.๑๒/๘๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกคลองที่พิพาทให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าโรงพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับนางธนภฤตาและนายวิทยา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป ฉะนั้น ผลการตรวจวัดคลองที่ขุดลอกตามที่นางธนภฤตาและนายวิทยากล่าวอ้างจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ สำหรับการตรวจวัดคลองที่ขุดลอกในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น ในช่วงเวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา ช่างผู้ควบคุมงานได้ไปตรวจรับงานจ้าง และมีการสั่งการให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้ถูกต้องครบถ้วน ต่อมา เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๔๐ นาฬิกา ผู้ช่วยช่าง นิติกร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันตรวจวัดคลองที่ขุดลอกซึ่งแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้าง จากนั้น ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ลงชื่อตรวจรับงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการตรวจการจ้างตามข้อ ๖๕ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเสนอให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาผลการดำเนินการพร้อมภาพถ่าย ประกอบกับตามสัญญาจ้างที่พิพาทได้กำหนดปริมาณดินขุดไว้จำนวน ๑๔,๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร และผลการตรวจวัดปริมาณดินขุดที่ได้เป็นจำนวน ๑๗,๕๖๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าปริมาณดินขุดเกินกว่าจำนวนที่กำหนดตามสัญญาเป็นจำนวน ๒,๙๒๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร หากคิดราคาค่าแรงเป็นเงิน ๒๔.๘๔ บาทต่อหน่วยปริมาณดินขุด (ลูกบาศก์เมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงจะประหยัดเงินงบประมาณคิดเป็นจำนวน ๗๒,๖๙๔.๗๕ บาท อันเป็นกรณีที่ไม่มีผลเสียหายเกิดขึ้นกับส่วนราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงใช้ดุลพินิจสั่งการตามกฎหมายในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งปัจจุบันคลองที่ขุดตามกรณีพิพาทยังคงใช้การได้ดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป โดยคดีนี้ไม่ปรากฏ

/ข้อเท็จจริง...



ข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอันเป็นการเอื้อประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลบคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งคืนตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง และสิทธิประโยชน์ในตำแหน่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ว่า กระบวนการตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ต้องมีการประชุมปรึกษาและออกเสียงลงมติร่วมกัน เป็นขั้นตอนสำคัญที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ การที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างลงชื่อตรวจรับการจ้างเพียงรายเดียวในใบตรวจรับการจัดจ้าง โดยไม่รอปรึกษากรรมการตรวจการจ้างอีกสองราย และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานชุดลอกคลองตามกรณีพิพาทยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงตามรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้ง และรายงานการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ปรากฏในทำนองเดียวกันว่า ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่มีการนัดตรวจการจ้างนั้น งานชุดลอกคลองตามกรณีพิพาท ยังไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดในสัญญาจ้าง และยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำการตรวจวัดผลการชุดลอกคลองตามกรณีพิพาทแล้ว ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ข้อกล่าวอ้างต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้อง ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อศาลปกครองสูงสุด ขอลุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษา ซึ่งต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่รับคำขอให้หุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไว้พิจารณา

/คดีนี้...



คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำชี้แจง คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อประมาณต้นปี ๒๕๕๙ ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงโดยผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ว่าจ้างให้นายจักรพงษ์ เจริญสุข ผู้รับจ้าง ทำงานขุดลอกคลองยางสาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านเขามอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีตกลงราคา กำหนดขนาดปากคลองกว้าง ๑๕ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ รวมความลึก ๔ เมตร ความยาว ๔๘๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตกลงค่าจ้างเป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท และกำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จากนั้นได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต่อมา รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๕/๒๓๓๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งกรณีได้รับรายงานจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีตรวจสอบพบการทุจริตในการดำเนินโครงการตามสัญญา ข้างต้น ปึงประมาณ ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งปรากฏพฤติการณ์เข้าข่ายการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบของผู้ฟ้องคดีกับพวก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๔/๑๖๐๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วรายงานให้จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งอำเภอวิเชียรบุรี ที่ ๗๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขาธิการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษา

/ผู้บริหาร...



ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ผลการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนได้เสนอรายงาน การสอบสวนลับ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยสรุปผลการสอบสวน และมีความเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง จะดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวได้ จะต้องประกอบด้วยเอกสารที่มีรายละเอียด ถูกต้องครบถ้วน แต่เอกสารใบตรวจรับการจัดจ้างกลับมีลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน โดยกรรมการตรวจการจ้างอีกสองคนยังมิได้ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับการจัดจ้าง ทั้งที่เป็นเอกสารประกอบการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว กรณีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๒๙ และข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามฎีกาเบิกเงิน รายจ่าย (แบบ ๑) ที่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาอนุมัติฎีกาให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง นั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังมิได้ลงลายมือชื่อครบถ้วน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ตามโครงการดังกล่าว ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสูงสุดจะต้องกำกับดูแล ตรวจสอบว่าโครงการที่ขอเบิกนั้นได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ การเบิกจ่าย งบประมาณดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖๗ ข้อ ๖๓ ประกอบข้อ ๖๐ พุทธินิพนธ์ของผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวน่าเชื่อได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็น ความผิดตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเห็นควรเสนอเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ เข้าข่ายการปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามผลการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว และได้มีหนังสืออำเภวิเชียรบุรีลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๑๒/๓๒๗๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการสอบสวนข้างต้นพร้อมความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังปรากฏรายละเอียดตามหนังสือ (บันทึกข้อความ) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพชรบูรณ์ (กลุ่มงานกฎหมาย)ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๔/ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงมีคำสั่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ตั้งแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าวเป็นต้นไป พร้อมแจ้งสิทธิการฟ้องคดีปกครอง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และมีหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๔/๓๒๒๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

/จากนั้น...



จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๑๒/๑๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ แล้ว แต่ไม่เห็นฟ้องด้วย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นฟ้องด้วยจึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งดังกล่าวเป็นต้นไป (ซึ่งแจ้งตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรี ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๑๒/๑๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) เป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทอันเป็นมูลเหตุแห่งคดีนี้ มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ... มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย... มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (๑) ... (๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒ ... มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หากปรากฏว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ให้นายอำเภอดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล... มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอำเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ กำหนดว่า ในระเบียบนี้ ... “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล...

/“หัวหน้าฝ่าย...



“หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในการดำเนินการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้... (๑) ... (๓) คณะกรรมการตรวจการจ้าง ข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ วรรคสอง กำหนดว่า มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือมติเอกฉันท์ วรรคสาม กำหนดว่า กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย ข้อ ๒๕ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน... (๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่าง ไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา (๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๔) เมื่อตรวจเห็นว่า เป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ... (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ กำหนดว่า ในระเบียบนี้ (๑) “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ... (๓) “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหาร



/ส่วนตำบล...

ส่วนตำบล (๘) “ผู้เบิก” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั่วไปและงบประมาณ เฉพาะการรวมทั้งเงินนอกงบประมาณด้วย (๑๐) “หัวหน้าหน่วยงานคลัง” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน หรืองานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้... (๑๑) “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับจ่ายเงินและให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับจ่ายเงินด้วย (๑๔) “อนุมัติฎีกา” หมายความว่า อนุญาตให้จ่ายเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา วรรคสอง กำหนดว่า การตรวจฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมื่อถูกต้องในสาระสำคัญต่อไปนี้แล้ว ให้เสนอผู้มีอำนาจ เพื่ออนุมัติฎีกา (๑) ... (๔) มีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ข้อ ๖๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อ ๖๐ ให้ผู้ตรวจฎีกาแจ้งให้ ผู้เบิกทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ถ้าผู้เบิกไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในสามวันทำการนับจากวันที่ได้ รับทราบ ให้ผู้ตรวจฎีกาคืนฎีกา ข้อ ๖๒ กำหนดว่า ฎีกาที่ตรวจถูกต้องแล้วตามข้อ ๖๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นหรือ ผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้อนุมัติฎีกา ข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การอนุมัติฎีกา จะกระทำได้เมื่อสาระสำคัญถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๐ และผู้ตรวจฎีกาได้ลงลายมือชื่อ ตรวจฎีกานั้นแล้ว และข้อ ๖๗ กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองยางสาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านเขามอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าโรง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยทำสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ว่าจ้างผู้รับจ้างด้วยวิธีตกลงราคาให้ขุดลอกคลองดังกล่าว ขนาดปากคลองกว้าง ๑๕ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ รวมความลึก ๔ เมตร ความยาว ๔๘๐ เมตร เป็นเงินค่าจ้าง ๔๙๘,๐๐๐ บาท มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ที่ ๔๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วยนายรุ่งศักดิ์ ปุสวัสต์ ปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ นางธนกฤตา หมีนศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายวิทยา ขุนสันเทียะ ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เป็นกรรมการ และแต่งตั้งให้นายไพโรจน์ ทองเหลือ ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ควบคุมงาน ในการขุดลอกคลองดังกล่าว ผู้รับจ้างเริ่มทำงานวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าโรงได้มีการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวตามใบตรวจรับการจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗



/กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔...

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย (แบบ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เลขที่ผู้เบิก ข. ๔๘/๒๕๕๙ เลขที่คลังรับ ๔๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต่อมา รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๕/๒๓๓๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่า สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบพบการทุจริตในโครงการชุดลอกคลองดังกล่าวตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งปรากฏพฤติการณ์เข้าข่ายการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบของผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าโรง กับพวก ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เป็นเงิน จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท จึงขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึง การดำเนินการทางอาญาและทางวินัยกรณีดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๔/๑๖๐๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว แล้วรายงานให้จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งอำเภอวิเชียรบุรี ที่ ๗๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงนายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าโรงตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานการสอบสวน ลับ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว ซึ่งได้จากการสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการที่พิพาทหลายราย ประกอบกับพยานหลักฐานเอกสารที่ปรากฏ ในสำนวนคดีนี้แล้ว เห็นได้ว่า พยานบุคคลให้ถ้อยคำไม่ตรงกันในเรื่องผลสำเร็จของงานจ้าง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันนัดตรวจการจ้าง โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่แสดง ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพยานบุคคลรายใดมีเหตุโกรธเคืองผู้ฟ้องคดีมาก่อนหรือมีผลประโยชน์ใด จากการให้ถ้อยคำเป็นการส่วนตัว ประกอบกับพยานบุคคลรายนายณรงค์ ดีสันเทียะ นิติกรปฏิบัติการ ได้ให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำ (แบบ ปค. ๑๔) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีสาระสำคัญว่า ในการตรวจวัดผลการชุดลอกคลองตามกรณีพิพาทเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ งานชุดลอกคลอง ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้รับจ้างยังชุดลอกคลองโดยมีความยาวไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง แต่ต่อมากลับให้ถ้อยคำในภายหลังว่าเป็นการเข้าใจผิดและพบว่าความยาวคลองเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแล้ว ซึ่งเป็นการให้ข้อเท็จจริงกลับไปกลับมา ไม่มีความแน่นอน ทั้งที่ตน

/เป็นผู้เข้าร่วม...



เป็นผู้เข้าร่วมดำเนินการตรวจวัดการขุดลอกคลองดังกล่าว กรณีย่อมมีมูลเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับผลงานการขุดลอกคลองตามกรณีพิพาทในวันดังกล่าว ซึ่งจากการที่พยานบุคคลรายนายทองเพชร ติเรกศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้ให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำ (แบบ ปค. ๑๔) ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สอดคล้องกับพยานบุคคลรายนางดอกไม้ อานพรหม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ที่ได้ให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำ (แบบ ปค. ๑๔) ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีสาระสำคัญตรงกันว่า วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่กำนันตำบลท่าโรง กับพวก ซึ่งรวมถึงนายทองเพชร ได้ร่วมกันตรวจวัดผลการขุดลอกคลองตามกรณีพิพาท ซึ่งสืบเนื่องมาจากข้อร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่กรณีการขุดลอกคลองดังกล่าวเป็นผลให้มิ ดินขุดไปกีดขวางเส้นทางสัญจร ปรากฏว่าการขุดลอกคลองที่พิพาทยังไม่เรียบร้อย และเมื่อทำการ ตรวจวัดแล้ว คลองที่พิพาทมีขนาดความกว้าง ความยาว และความลึกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดในสัญญาจ้าง และต่อมาได้มีการตรวจวัดผลการขุดลอกคลองตามกรณีพิพาทร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีการสอบถาม นายวัง แสงวัน น้องชายของผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจวัดดังกล่าวด้วยว่า งานขุดลอกคลองที่พิพาทแล้วเสร็จเมื่อใด และนายวังแจ้งว่างานแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยที่พยานบุคคลรายนายทองเพชรและนางดอกไม้ต่างได้รับการแต่งตั้งจากผู้ฟ้องคดี และความผิดตามข้อกล่าวหาตามกรณีพิพาทอาจนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่ง ของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของนายทองเพชร และตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของนางดอกไม้ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตาม ถ้อยคำของพยานบุคคลรายดังกล่าวที่สรุปได้ว่า ผลงานการขุดลอกคลองตามกรณีพิพาทยังไม่แล้วเสร็จ ในวันนัดตรวจรับการจ้าง นั้น จึงมีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักควรค่าแก่การรับฟัง ประกอบกับ พยานบุคคลรายนายรุ่งศักดิ์ และนายณรงค์ได้ให้ถ้อยคำในทำนองเดียวกันว่า สาเหตุที่รถแบ็กโฮ (รถขุด) ยังไม่ออกจากพื้นที่ตามสัญญาจ้างหลังจากงานแล้วเสร็จ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ติดกับ คลองยาวสาวได้ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงวางท่อบริเวณคันคลอง และปรับพื้นที่ บริเวณใกล้เคียงซึ่งไม่ใช่งานตามสัญญาจ้าง จึงให้รถแบ็กโฮดำเนินงานตามคำร้องขอของชาวบ้าน ทั้งที่เป็นการดำเนินงานนอกสัญญาจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้องม ี การตกลงว่าจ้างกันมาก่อน และโดยที่พยานบุคคลรายนางธนภฤตา และนายวิทยาให้ถ้อยคำ ตรงกันว่า วันที่ ๑๘ และวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รถแบ็กโฮยังคงกำลังดำเนินงานขุดลอกคลอง ตามสัญญาจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับพยานบุคคลรายนายแสง ภาระพงษ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ตำบลท่าโรง) ที่ให้ถ้อยคำว่า วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พบรถแบ็กโฮกำลังดำเนินงาน ขุดลอกคลองตามสัญญาจ้างอยู่ จำนวน ๑ คัน ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากการนัดตรวจการจ้างไปแล้ว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ในวันนัดตรวจการจ้างยังคงมีรถแบ็กโฮอยู่ในพื้นที่ตามสัญญาจ้างจริง

/และมีความ...



และมีความเป็นไปได้ว่างานตามสัญญาจ้างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีเหตุผลอันสมควร ที่รถแบ็กโฮจะยังคงอยู่ในพื้นที่ตามสัญญาจ้างต่อไป ทั้งที่ผู้รับจ้างได้เสนอใบส่งมอบงาน ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง เพื่อส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ส่วนพยานบุคคลรายนายไพโรจน์ที่ให้ถ้อยคำว่ารถแบ็กโฮได้จอดอยู่ในพื้นที่ตามสัญญาจ้าง เนื่องจากรถเสีย นั้น เป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขัดกับพยานบุคคลส่วนใหญ่ที่ให้ถ้อยคำว่ารถแบ็กโฮกำลังทำงานอยู่ เพียงแต่กล่าวอ้างรายละเอียดของงานแตกต่างกันออกไป ไม่มีน้ำหนัก ให้รับฟัง อีกทั้ง พยานบุคคลรายนายวิมล จันดาหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ได้ให้ถ้อยคำว่าได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันนัดตรวจการจ้างด้วย ซึ่งเมื่อทำการตรวจวัดผลการขุดลอกคลองเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้าน โดยไม่ทราบรายละเอียดขนาดความกว้าง ความยาว หรือความลึกของคลองตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด อันเป็นการตรวจวัดผลการขุดลอกคลองที่ผิดพลาด โดยไม่มีการแจ้งข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ ทั้งที่รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของคลอง เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญในการตรวจรับการจ้าง ดังนั้น กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่า ผลงานการขุดลอกคลองตามกรณีพิพาท ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันนัดตรวจการจ้างนั้น ผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ประกอบกับจากหลักฐานการตรวจรับมอบงานขุดลอกคลองที่พิพาทตามใบตรวจรับการจัดจ้าง ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปรากฏว่ามีนายรุ่งศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้ลงชื่อ ตรวจรับงานเพียงคนเดียว ทั้งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ที่ ๔๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้นรวม ๓ คน และในการออกเสียงลงมติ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องถือมติเอกฉันท์ แต่นางธนภฤตา และนายวิทยา กรรมการ ตรวจการจ้างอีก ๒ ราย ไม่ได้ร่วมลงชื่อตรวจรับงานด้วยแต่อย่างใด จึงเป็นการตรวจการจ้าง ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการตรวจ ผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบโดยเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๒๙ ประกอบข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อมีการเสนอใบตรวจรับการจัดจ้างที่มีลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ครบถ้วนดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงตามลำดับชั้นการพิจารณา โดยไม่มีความเห็นและลายมือชื่อของผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามเสนอ และตามฎีกาเบิกเงิน รายจ่าย (แบบ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เลขที่ผู้เบิก ช. ๔๘/๒๕๕๙ เลขที่คลังรับ ๔๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เอกสารแนบท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ปรากฏเพียงลายมือชื่อ ของนายไพโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก และนายรุ่งศักดิ์

/ปลัดองค์การ...



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีลายมือชื่อของนางสาวสมจิตร หอมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือให้เบิกจ่ายได้ และของนางสาวศิริพร ศรีสอาด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา รวมถึงเอกสารงบรายละเอียดใบสำคัญประกอบฎีกาฎีกาผู้เบิกที่ ข. ๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปรากฏเพียงลายมือชื่อของนายไพโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก โดยไม่มีลายมือชื่อของนางสาวศิริพร ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา เช่นกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๖๐ ข้อ ๖๓ และข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นกลับอนุมัติฎีกาให้เบิกจ่ายได้ ทั้งที่ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบดังกล่าวกำหนด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยังไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างในขณะนั้น นอกจากนี้ โดยที่สำนวนคดีปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า กรณีการสอบสวนพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้มีการกล่าวหาเรื่องเรียนผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และปรากฏผลการไต่สวนข้อเท็จจริงและมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ตามรายงานและสำนวนคดี (แบบ ตส. ป.ป.ช. ๑๘) คดีหมายเลขดำที่ ๖๔-๒-๕๕๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๐๓๘-๒-๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ได้ความมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับผลการสอบสวนพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น กรณีจึงรับฟังข้อเท็จจริงสอดคล้องกันและถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ซึ่งกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอรายงานการสอบสวนลับ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาวินิจฉัยแล้วตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรีลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๑๒/๓๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจในการพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงได้ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๔๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงตั้งแต่วันที่มิมีคำสั่งดังกล่าวเป็นต้นไป (ซึ่งแจ้งตามหนังสืออำเภอวิเชียรบุรีลับ ที่ พช ๐๐๒๓.๑๒/๑๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยมีสาระสำคัญว่าผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาผลการดำเนินการชุดลอกคลองที่พิพาทแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาจ้างจึงได้อนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

/ที่ให้ผู้ฟ้องคดี...

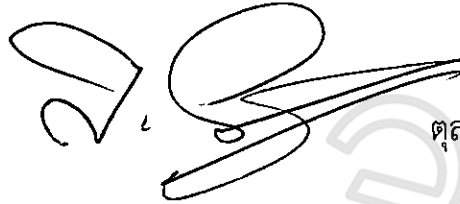


ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น ฟังไม่ขึ้น และกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ในประเด็นอื่นของผู้ฟ้องคดีอีก เนื่องจากมิได้ทำให้ ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายโสภณ บุญกุล
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายวิบูลย์ กัมมระบุตร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายภิรัตน์ เจียรนัย
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

พลโท สุรพงศ์ เปรมบุญญิตติ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิโรจน์ ธิตา

